

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3797/2533

นาย วิชัย โรจนารักษ์
นาง กลุ่ม ชน นะมะ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 9

ป.วิ.พ. มาตรา 142

หนังสือรับสภาพความรับผิดชอบมีลายพิมพ์นิ้วมือของจำเลยที่ 1 ในช่องผู้ให้สัญญา และมีลายมือชื่อโจทก์ในช่องผู้รับสัญญา โดยไม่มีผู้ใดลงลายมือชื่อเป็นพยานในสัญญาและรับรองลายพิมพ์นิ้วมือของจำเลยที่ 1 ส่วนทางด้านซ้ายมือเยื้อง ๆ กับช่องที่จำเลยที่ 1 พิมพ์ลายนิ้วมือมีการเขียนเติมให้จำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อในช่องผู้ให้สัญญาและจำเลยที่ 3 พิมพ์ลายนิ้วมือในช่องผู้ให้สัญญาอีกช่องหนึ่งซึ่งเขียนถัดลงมา โดยไม่มีพยานลงลายมือชื่อรับรองลายพิมพ์นิ้วมือเช่นเดียวกันดังนี้ เท่ากับจำเลยที่ 1 และที่ 3 ไม่ได้ลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 9 วรรคสาม จึงไม่มีผลผูกพันจำเลยที่ 1 และที่ 3 ซึ่งแม้จำเลยจะมีได้ให้การต่อสู้ไว้และมีได้ยกขึ้นมาในฎีกาก็ตาม แต่ก็ยังเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้

โจทก์ฟ้องว่า เดิมนายพร้อม ชนนะมะ ซึ่งเป็นสามีจำเลยที่ 1 และเป็นบิดา จำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นลูกหนี้ยืมเงินโจทก์ 100,000 บาทต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม

2526 หลังจากที่นายพร้อมตาย จำเลยทั้งสามได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ระหว่างโจทก์กับนายพร้อมไว้ว่าตามที่นายพร้อมเป็นหนี้โจทก์อยู่ จำเลยทั้งสามจะรับผิดชอบใช้ให้แทน ยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันทำหนังสือรับสภาพหนี้ โดยจะชำระหนี้ภายในเดือนเมษายน 2527 เมื่อครบกำหนดชำระหนี้แล้ว โจทก์ทวงถามหลายครั้ง แต่จำเลยทั้งสามไม่ชำระ จึงขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 100,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2526 จนถึงวันฟ้องเป็นดอกเบี้ย 10,999.99 บาท และนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยทั้งสามให้การว่า นายพร้อมซึ่งเป็นสามี จำเลยที่ 1 และเป็นบิดาจำเลยที่ 2 ที่ 3 ตายเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2519 ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ นายพร้อมอาจเคยยืมเงินนายเทศน์ สายันห์ซึ่งเป็นบิดาของภรรยาโจทก์ทั้งนี้เพราะเมื่อปี พ.ศ. 2522 หรือ 2523 หลังจากที่นายเทศน์ตาย โจทก์พบ น.ส.3 ที่ดินของนายพร้อมตกอยู่ที่บ้านนายเทศน์ โจทก์สันนิษฐานว่านายพร้อมคงยืมเงินนายเทศน์ และมอบ น.ส.3 ที่ดินไว้เป็นประกัน ดังนั้น โจทก์จึงให้จำเลยทั้งสามผู้เป็นทายาทของนายพร้อมไปพบและแจ้งว่านายพร้อมเคยยืมเงินนายเทศน์และได้มอบ น.ส.3 ที่ดินไว้เป็นประกัน หากจำเลยทั้งสามจะเอา น.ส.3 ที่ดินคืนก็ให้ลงชื่อรับในแบบพิมพ์ บัดนี้จำเลยทั้งสามทราบว่าแบบพิมพ์ที่ให้จำเลยทั้งสามลงชื่อนั้น คือหนังสือรับสภาพหนี้ท้ายฟ้อง หนังสือรับสภาพหนี้จึงไม่สมบูรณ์การรับสภาพหนี้ทำขึ้นหลังจากนายพร้อมตายเกินกว่า 1 ปี ซึ่งโจทก์ทราบดี เมื่อโจทก์ไม่ฟ้องเรียกหนี้ดังกล่าวภายใน 1 ปี ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 100,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2526จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.1ซึ่งโจทก์อ้างว่าเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ ซึ่งตามกฎหมายเป็นหนังสือรับสภาพความรับผิดชอบ ปรากฏว่าทำที่บ้านเลขที่ 103 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัด

ชลบุรีซึ่งเป็นบ้านของโจทก์ มีข้อความว่า "ข้าพเจ้านางกลุ่ม ชนนะมะ...ภรรยาของ นายพร้อม ชนนะมะ (ผู้ตาย) ขอทำหนังสือฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อแสดงว่าตามที่นายพร้อม ชนนะมะ สามีของข้าพเจ้าได้เป็นหนี้เงินกู้เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสน บาทถ้วน) แก่นายวิชัย โรจนาภรณ์ นั้น ข้าพเจ้าขอเข้าเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้หนี้เงิน ดังกล่าวนี้นั้นแทนทุกประการโดยตกลงจะนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระคืนให้ภายใน กำหนดเวลาเดือน เม.ย. 27 นับแต่วันทำหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้เป็นต้นไปพร้อม กันนี้ข้าพเจ้ายินยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ให้แก่นายวิชัย โรจนาภรณ์นับแต่วันทำหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้อีกโสดหนึ่งด้วย หากปรากฏว่าข้าพเจ้า กระทำผิดสัญญารับสภาพหนี้ฉบับนี้ยินยอมให้นายวิชัยโรจนาภรณ์ ดำเนินการกับ ข้าพเจ้าได้ตามกฎหมายทันที โดยมีต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์ อักษรหรือโดยวาจาแต่อย่างใด ๑ทั้งสิ้น" เอกสารฉบับนี้มีลายพิมพ์นิ้วมือของนางกลุ่ม ชนนะมะ(จำเลยที่ 1) ในช่องผู้ให้สัญญา และมีลายมือชื่อนายวิชัยโรจนาภรณ์ (โจทก์) ในช่องผู้รับสัญญา ไม่มีผู้ใดลงลายมือชื่อเป็นพยานในสัญญาและรับรองลาย พิมพ์นิ้วมือของจำเลยที่ 1 ส่วนทางด้านซ้ายมือเยื้อง ๆ กับช่องที่จำเลยที่ 1 พิมพ์ลาย นิ้วมือมีการเขียนเติมให้นายสุขชิน ชนนะมะ (จำเลยที่ 2) ลงลายมือชื่อในช่องผู้ให้ สัญญาและนางนกเอี้ยง ชนนะมะ (จำเลยที่ 3) พิมพ์ลายนิ้วมือในช่องผู้ให้สัญญาอีก ช่องหนึ่งซึ่งเขียนถัดลงมาโดยไม่มีพยานลงลายมือชื่อรับรองลายพิมพ์นิ้วมือเช่น เดียวกับลายพิมพ์นิ้วมือของจำเลยที่ 1 ดังนี้ เอกสารหมาย จ.1 จึงเท่ากับจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 ไม่ได้ลงลายมือชื่อไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 9 วรรคสาม เอกสารดังกล่าวจึงไม่ผูกพันจำเลยที่ 1 และที่ 3 ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหา ข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยจะมีได้ให้การ ต่อสู้ไว้และมีได้ยกขึ้นมาในฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5) และมีปัญหาต่อไปว่าจำเลยที่ 2 ผู้ลง ลายมือชื่อในเอกสารดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบหรือไม่โจทก์เบิกความว่า นัดให้จำเลยที่ 1

คนเดียวไปทำหนังสือรับสภาพหนี้แต่ในวันนัดมีจำเลยที่ 2 ที่ 3 ไปกับจำเลยที่ 1 ด้วยจึงให้จำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อไว้ด้วย ดังนั้น เจตนาที่แท้จริงโจทก์ต้องการให้จำเลยที่ 1 เท่านั้น ทำหนังสือดังกล่าวซึ่งข้อความในเอกสารหมายเลข 1 ก็ระบุแต่จำเลยที่ 1 คนเดียวที่เป็นผู้ยอมชำระหนี้แทนนายพร้อมผู้ตายซึ่งเป็นสามีจำเลยที่ 1 ไม่มีข้อความระบุว่า จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบุตรของนายพร้อมยอมรับชำระหนี้แทนนายพร้อมแต่อย่างใดทั้งการลงลายมือชื่อของจำเลยที่ 2 ก็ทำต่างหากคนละแห่งไม่เหมือนกับที่จำเลยที่ 1 พิมพ์ลายนิ้วมือ ซึ่งกระทำในช่องที่พิมพ์ไว้แล้วส่วนช่องที่จำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อมีการเขียนขึ้นใหม่ ซึ่งโจทก์เบิกความรับว่า ใช้ปากกาคนละด้ามกับที่โจทก์ใช้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อเป็นผู้รับสัญญาในเอกสารดังกล่าว โจทก์ไม่ยืนยันว่าจำเลยที่ 2 มีเจตนาทำหนังสือรับสภาพหนี้ดังกล่าว เพียงแต่ว่าเมื่อจำเลยที่ 2 มาด้วย ก็ให้จำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อไว้จึงน่าจะเชื่อว่าโจทก์ได้ให้จำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อคนละครั้งกับจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ไม่ทราบเรื่อง ประกอบกับข้อความในเอกสารดังกล่าวก็ไม่มีตอนใดที่ระบุว่าจำเลยที่ 2 ยอมรับผิดชอบชำระหนี้รายนี้ ดังนั้น จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องผูกพันรับผิดชอบตามเอกสารดังกล่าว"

พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-ปชา วรธรรมพินิจ-เสียง ตริวิมล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น